

DIREITO ELEITORAL

7ª Aula — Partidos políticos: fidelidade, coligações e federações

Do vínculo entre representante e partido às formas de atuação partidária conjunta

DIREITO ELEITORAL

7ª AULA

Retomando a aula anterior

Partidos Políticos — Revisão

→ **Mediação**

Instrumentos de mediação entre sociedade e Estado

→ **Natureza jurídica**

Pessoas jurídicas de direito privado

→ **Autonomia**

Autonomia partidária constitucionalmente assegurada

→ **Representação**

Organização da representação política

→ **Financiamento**

Fundo Partidário e propaganda partidária

Questões desta aula

Avançamos agora para dois problemas centrais:

1 **Fidelidade**

O candidato eleito pode abandonar livremente o partido pelo qual se elegeu?

2 **Atuação conjunta**

De que maneira partidos diferentes podem atuar conjuntamente nas eleições?

Filiação e fidelidade partidária

Base constitucional

A filiação partidária é condição constitucional de elegibilidade: **CF, art. 14, § 3º, V**

O vínculo partidário não se encerra com a eleição. A Constituição determina que os estatutos partidários estabeleçam normas de disciplina e fidelidade partidária: **CF, art. 17, § 1º**

Distinção fundamental

FILIAÇÃO

Vínculo jurídico entre cidadão e partido. Condição de elegibilidade.

FIDELIDADE

Dever de observância das regras e compromissos decorrentes desse vínculo.

O mandato pertence ao candidato ou ao partido?

Essa pergunta foi central para a construção jurisprudencial da fidelidade partidária.

Sistema proporcional e dimensão partidária

Nas eleições pelo sistema proporcional, a obtenção das cadeiras resulta da combinação entre:

- votos atribuídos aos candidatos;
- votos atribuídos à legenda;
- desempenho eleitoral do partido/federação.

Daí a compreensão de que a representação proporcional possui forte dimensão partidária.

Consequência jurídica

A mudança injustificada de partido pelo parlamentar eleito pelo sistema proporcional pode acarretar:

PERDA DO MANDATO

A orientação foi construída pelo TSE e STF e posteriormente incorporada à legislação e à própria Constituição.

Constituição Federal: regra atual

CF, art. 17, § 6º

Parlamentares alcançados pela regra

Deputados Federais

Deputados Estaduais

Deputados Distritais

Vereadores

Regra e exceções

REGRA

Desfiliação → **perda do mandato**

EXCEÇÕES

Anuência do partido **ou** outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei.

- ☐ Nem toda mudança de partido caracteriza infidelidade apta a produzir perda do mandato.

E os cargos majoritários?

A solução é diferente para os eleitos pelo sistema majoritário.

SISTEMA PROPORCIONAL

Deputados + Vereadores

Aplica-se a regra da perda do mandato por desfiliação injustificada.

SISTEMA MAJORITÁRIO

Presidente + Governadores + Prefeitos + Senadores

Não se aplica a perda do mandato por desfiliação partidária.

Fundamento jurisprudencial

No sistema majoritário, STF e TSE atribuem especial relevância à escolha pessoal realizada diretamente pelo eleitor, entendendo que retirar o mandato em razão da mudança de partido poderia contrariar a soberania popular manifestada nas urnas.

Referências normativas

STF — ADI 5.081

TSE — Súmula 67

Infidelidade partidária: cuidado com o conceito

A expressão pode aparecer em sentidos distintos — é fundamental não confundi-los.

No plano interno do partido

Descumprimento de estatuto, programa, diretrizes ou deveres partidários.

Pode gerar sanções disciplinares previstas no estatuto.

Para fins de perda do mandato

O problema específico

Desfiliação partidária sem justa causa nos casos em que o ordenamento atribui essa consequência.

⚠ Expulsão ≠ desfiliação voluntária injustificada. A jurisprudência do TSE entende que a expulsão determinada pelo próprio partido não autoriza, por si, ação de perda do mandato por desfiliação partidária.

Justa causa para desfiliação

Lei nº 9.096/1995 — art. 22-A

1 Mudança substancial do programa

Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário.

2 Discriminação política

Grave discriminação política pessoal.

3 Janela partidária

Mudança de partido realizada durante a "janela partidária" — período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido para concorrer à eleição.

📌 Além das hipóteses legais, a própria Constituição ressalva expressamente a **anuência do partido** — CF, art. 17, § 6º.

Janela partidária

O que é

A chamada janela partidária permite a mudança de legenda, sem perda do mandato por infidelidade, no período legal.

A quem se aplica

A hipótese está relacionada ao **detentor de mandato eletivo** e à disciplina da fidelidade partidária — não constitui autorização indiscriminada para qualquer filiado mudar de partido.

O TSE reafirmou em 2024 que as hipóteses de justa causa do art. 22-A, inclusive a janela, foram estabelecidas para detentores de mandato eletivo, não se estendendo automaticamente ao suplente.

Eleições 2026

A janela partidária ocorreu entre:

**5 mar → 3 abr
2026**

Para deputadas e deputados que desejassem mudar de legenda sem perda do mandato nas condições legais.

Atualização jurisprudencial: STF — ADI 5.398

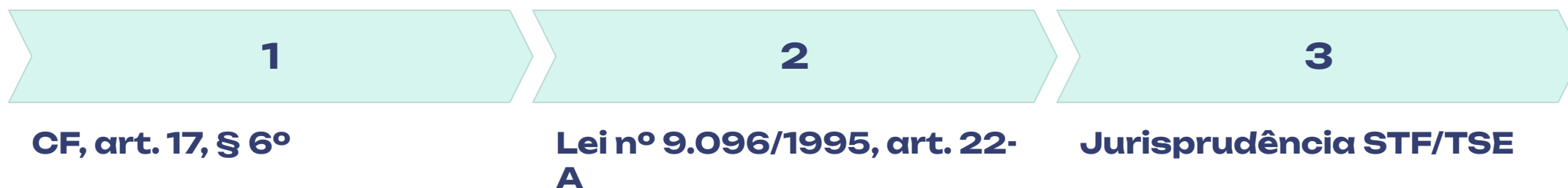
JULGAMENTO 2026

O STF examinou a constitucionalidade da disciplina legal das hipóteses de justa causa para desfiliação.

Tese relevante

O Tribunal considerou **constitucional** a exclusão da criação de nova legenda como hipótese legal autônoma de justa causa para desfiliação sem perda do mandato. Ao mesmo tempo, conferiu interpretação conforme à expressão legal que restringia a justa causa às hipóteses do art. 22-A, preservando as situações de desfiliação sem sanção previstas diretamente pela Constituição.

Para o aluno: quadro normativo atual



 A Resolução TSE nº 22.610/2007 conserva importância histórica e processual, mas o quadro material atual deve ser lido conjuntamente com as fontes acima.

Caso prático: quem perde o mandato?

Situação	Descrição	Perde o mandato?
A) Deputado Federal	Muda voluntariamente de partido sem justa causa.	Em princípio, sim .
B) Senador	Muda voluntariamente de partido sem justa causa.	Não — mandato majoritário.
C) Vereadora	Deixa o partido mediante anuência válida da agremiação.	Não — anuência partidária é ressalvada constitucionalmente.
D) Deputada Estadual	É expulsa do partido.	Não pela sistemática da desfiliação voluntária — a expulsão parte do próprio partido.

COLIGAÇÕES E FEDERAÇÕES

Formas de atuação partidária conjunta no ordenamento eleitoral brasileiro

Coligação

Aliança
temporária para
eleições

Federação

União institucional
com prazo

Objetivo

Garantir maioria
eleitoral
conjuntural

Compromi SSO

Mínimo de quatro
anos de atuação

Por que os partidos se unem?

A autonomia partidária também permite formas de atuação conjunta. Mas existem dois institutos que não podem ser confundidos.

COLIGAÇÃO

Natureza essencialmente **eleitoral e temporária**. Aliança para disputa de eleições majoritárias.

FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA

Pressupõe vínculo institucional **mais estável** e atuação conjunta de abrangência nacional.

- ❏ A diferença fundamental: a coligação é temporária e restrita às eleições majoritárias; a federação é duradoura e atua em eleições majoritárias e proporcionais.

Coligações eleitorais

CF, art. 17, § 1º — Os partidos possuem autonomia para definir o regime de suas coligações.

Eleições MAJORITÁRIAS — coligações admitidas

Presidente

Governador

Prefeito

Senador

Eleições PROPORCIONAIS — vedação

Desde a **EC nº 97/2017**, **não** são admitidas coligações nas eleições proporcionais.

- Deputado Federal
- Deputado Estadual
- Deputado Distrital
- Vereador

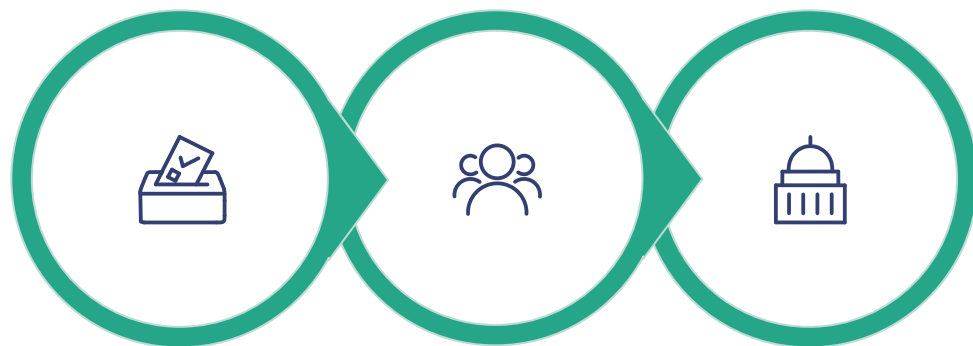
❑ Para atuação conjunta proporcional, o instituto pertinente é a **federação**.

E nas eleições proporcionais?

NÃO HÁ COLIGAÇÃO PROPORCIONAL.

Por que essa distinção importa?

No sistema proporcional, a votação partidária influencia diretamente a distribuição das cadeiras. A vedação busca preservar a identificação entre:



Voto

Partido/Federação

Composição

Regra para a prova

Coligação

Somente eleição **majoritária**.

Federação

Atua em eleições **majoritárias e proporcionais**.

Federação partidária

Lei nº 14.208/2021 — introduziu a federação partidária no ordenamento brasileiro. Lei nº 9.096/1995, art. 11-A.

Dois ou mais partidos podem reunir-se em federação.



Registro e abrangência

Formada por partidos com registro definitivo no TSE; possui abrangência nacional; registrada perante o TSE.



Atuação unificada

A federação atua, para diversos efeitos eleitorais, como se fosse uma única agremiação partidária.



Autonomia preservada

Os partidos preservam sua identidade e autonomia interna mesmo após a formação da federação.



Compromisso de permanência

Há compromisso de permanência segundo a disciplina legal — regra geral de mínimo 4 anos.

Como funciona a federação?

A federação produz efeitos muito mais amplos que uma simples aliança eleitoral. Nas eleições, aplicam-se à federação as normas partidárias relativas a:

- Escolha e registro de candidatos
- Eleições majoritárias e proporcionais
- Arrecadação e aplicação de recursos
- Propaganda eleitoral
- Contagem de votos
- Obtenção de cadeiras
- Prestação de contas
- Convocação de suplentes

Fórmula da federação

PARTIDO A + PARTIDO B



FEDERAÇÃO



Atua eleitoralmente de maneira unificada

em eleições majoritárias e proporcionais, com abrangência nacional.

Federação e compromisso de duração

Regra geral

A federação foi concebida com compromisso de permanência por **no mínimo 4 anos**. Essa duração é justamente uma das características que a distingue da coligação.

Peculiaridade em 2026 — ADI 7.021

No julgamento da ADI 7.021, em agosto de 2025, o STF declarou constitucional o instituto das federações e estabeleceu regra excepcional para aquelas constituídas em 2022.

Para as eleições de 2026, os partidos integrantes dessas federações puderam alterar sua composição ou formar nova federação antes de completados os quatro anos, sem as sanções previstas no art. 11-A, § 4º, desde que observadas as condições fixadas pelo STF.

 É uma regra excepcional ligada à transição das federações constituídas em 2022, não a eliminação geral do compromisso quadrienal.

Regra geral

Permanência mínima de **4 anos** — art. 11-A, § 4º, Lei nº 9.096/1995.

Exceção 2026

Federações de 2022 puderam reorganizar-se para 2026 por decisão do STF na ADI 7.021.

Coligação x Federação: quadro comparativo

Fórmula didática

COLIGAÇÃO		FEDERAÇÃO
Aliança eleitoral majoritária		União partidária institucionalizada e duradoura
Critério	COLIGAÇÃO	FEDERAÇÃO
Natureza	União de partidos para disputa eleitoral	União partidária de caráter mais estável
Eleições	Somente eleições majoritárias	Atua em eleições majoritárias e proporcionais
Abrangência	Pode variar entre circunscrições	Possui abrangência nacional
Duração	Não exige permanência por quatro anos	Regra geral de permanência mínima de 4 anos
Atuação	Partidos atuam conjuntamente na candidatura majoritária	Federação atua, para efeitos eleitorais, como uma única agremiação
Base legal	CF, art. 17, § 1º	Lei nº 9.096/1995, art. 11-A

Análise de caso

O caso

Três partidos discutem sua estratégia eleitoral:

Partido Alfa

Quer unir-se ao Partido Beta apenas para lançar candidato comum a Governador.

Partido Gama

Quer unir-se ao Partido Delta para disputar conjuntamente vagas de Deputado Federal.

Partido Ômega

Integra uma federação e pretende agir isoladamente em determinado Estado.

Filiação

Condição de elegibilidade

Fidelidade

Preservação do vínculo representativo

Desfiliação injustificada

Pode acarretar perda do mandato (proporcional)

Coligação

Aliança majoritária

Federação

União nacional e duradoura

Análise de caso

Respostas

1 Alfa e Beta podem formar coligação?

Sim. Eleição majoritária — coligação é admitida.

2 Gama e Delta podem formar coligação proporcional?

Não. Para atuação conjunta proporcional, o instituto pertinente é a federação, observados seus requisitos.

3 Partido federado pode ignorar a federação em um Estado?

Não. A federação possui abrangência nacional e acarreta atuação unificada nas circunscrições em que seus integrantes possuam órgão partidário.

Filiação

Condição de elegibilidade

Fidelidade

Preservação do vínculo representativo

Desfiliação injustificada

Pode acarretar perda do mandato (proporcional)

Coligação

Aliança majoritária

Federação

União nacional e duradoura